法務部處分書　　114 年度法義字第 23 號

申請人：李○○羣

李○○羣因移送管訓案件，經申請平復，本部處分如下：

主　　文

申請駁回。

事　　實

申請意旨略以:申請人李○○羣於民國 70 年 5 月間遭警察以違警罰法帶回警局拘留 6 日，第 7 日未經法院審理裁定或判決程序，逕將申請人移送至臺東泰源技能訓練所(即臺灣警備總司令部職業訓導第三總隊，下稱職三總隊)管訓，依戶籍資料登載，管訓至 72 年 11 月，申請人認其未經審理即送管訓致其權益受損，經司法院釋字第 166 號、第 251 號解釋違憲，亦違反憲法第 8 條第 1 項本旨云云，遂於 113 年 11 月 5 日向本部申請平復。

理　　由

一、調查經過：

（一）申請人以 113 年 11 月 5 日威權統治時期國家不法行為被害者權利回復申請書向本部申請平復,本部於 113 年 11 月 18 日函請申請人補正本部申請書,申請人分別於同年 11 月 24 日傳真及 113 年 12 月 2 日補正申請書。

（二）本部於113年11月25日函請新竹縣竹東鎮戶政事務所提供申請人於 70 年至 72 年間之入監通報聯單、入隊通報聯單或相關戶籍資料。該所於同年 11 月 27 日函附申請人相關戶籍遷徙登記資料。

（三）本部於113年11月25日函請臺東縣成功戶政事務所提供申請

人於 70 年至 72 年間之入監通報聯單、入隊通報聯單或相關戶籍資料。該所於同年 11 月 27 日函附申請人最新戶籍資料、戶籍遷入、遷出登記(含遷出、遷入通報)申請書影本、戶籍手抄本資料共計 7 張。

（四）本部於113年11月25日函請苗栗縣苗栗市戶政事務所提供申請人於 70 年至 72 年間之入監通報聯單、入隊通報聯單或相關戶籍資料。該所於同年 11 月 29 日函附申請人戶籍資料共計 3 張。

（五）本部於113年11月25日函請臺灣新竹地方法院協助確認申請人是否曾依冤獄賠償法、戒嚴時期人民受損權利回復條例等規定聲請賠償，該院於同年 12 月 2 日函復未受理申請人之聲請賠償案件。

（六）本部於113年11月25日函請國家發展委員會檔案管理局提供申請人相關之國家檔案。該局於同年 12 月 3 日函復申請人相關國家檔案影像。

（七）本部於113年11月25日函請臺灣高等法院提供申請人之軍事案件紀錄表、在監在押簡表、前案紀錄表，該院於同年 12 月 16 日函附申請人前案紀錄表、軍法前案紀錄表及出入監簡列表各 1 件。

（八）本部於113年11月25日函請臺灣苗栗地方法院協助確認申請人是否曾依冤獄賠償法、戒嚴時期人民受損權利回復條例等規定聲請賠償,該院於 113 年 12 月 16 日函復未受理申請人之聲請賠償案件。

二、處分理由：

（一）促轉條例第 6 條之 1 所稱「行政不法」，係指同條第 1 項所規定之「威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統

治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」

1. 按威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，應由法務部依職權或申請確認不法，以平復行政不法，促轉條例第 6 條之 1 第 1 項及第 11 條之 2 第 1 項第 1 款定有明文。
2. 次按促轉條例第 1 條第 2 項規定，轉型正義應匡正之國家不法行為，係「威權統治時期違反自由民主憲政秩序之行為與結果」；第 6 條之 1 第 1 項規定「政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，因而須符合「政府機關或公務員」所為「侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，並同時是基於維護威權統治秩序本身，確立統治權威不容冒犯之地位，即「為達成鞏固威權統治之目的」而為之，方能確認為「行政不法」之範疇。

（二）申請人因警察機關提報流氓逕送管訓一事，難認係政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人身自由之處分或事實行為，不符促轉條例規定應予平復行政不法之要件

1. 按 44 年 10 月 24 日訂定發布之臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法(下稱取締流氓辦法)第 3 條、第 6 條、第 7 條、第 9 條規定：「有左列各款行為之一者為流氓：一、非法擅組幫會，招徒結隊者。二、逞強持眾，要脅滋事，或佔據碼頭車站及其他場所勒收搬運費與陋規者。三、橫行鄉里欺壓善良或包攬訴訟者。四、不務正業，招搖撞騙，敲詐勒索，強迫買賣或包庇賭娼者。

五、曾有擾亂治安之行為，未經自新，或自新後仍企圖不軌者。六、曾受徒刑或拘役之刑事處分二次以上仍不悛改顯有危害社會治安之虞者。七、游蕩懶惰邪僻成性而有違警行為之習慣者。」「依本辦法逮捕之流氓，合於刑法保安處分之規定者，軍司法機關於裁判時，應併宣付保安處分。其屬違警，而有違警罰法第 28 條之情形或曾有前科或違警處分而有妨害社會治安之虞者，送交相當處所施行矯正，或命其學習生活技能。」「人民得檢舉流氓，被檢舉之流氓，經調查屬實後，分別列入流氓名冊，如有不法事實者，依第 5 條、第 6 條規定辦理。」「被列冊之流氓如能改過遷善，在 3 年內無不法行為經調查屬實者，得由當地警察機關報請臺灣省保安司令部除名。」及 32 年 9 月 3 日國民政府公布並自 32 年 10 月 1 日施行之違警罰法第 28 條規定：「因游蕩或懶惰而有違警行為之習慣者，得加重處罰，並得於執行完畢後，送交相當處所，施以矯正或令其學習生活技能。」

2. 本件申請人遭移送管訓，係適用臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法（即動員戡亂時期檢肅流氓條例、檢肅流氓條例之前身）及違警罰法等規定，即便後續違警罰法與檢肅流氓條例遭宣告違憲（司法院釋字第 251 號、第 384 號、第 523 號、第 636 號參照），並分別於 80 年 6 月 29 日及 98 年 1 月 21 日經總統公布廢止，惟於適用當時，仍屬有效之法律，且本件非屬聲請釋憲之原因案件，是尚不影響本件之判斷。

3. 查申請人於 70 年 4 月 6 日因在西湖鄉五湖村夥同不良少年集體鬪毆未致傷害，經苗栗縣警察局以 70 年 4 月 9 日苗警刑字第 128 號裁處拘留 7 日。又苗栗縣警察局因認申請人除 68 年間有少年前科在案（其少年前科內容詳卷），其另於當時(69

年 3 月至 70 年 4 月間)分別有傷害、吸食強力膠、行跡不檢及無故攜帶兇器等不法行為，嗣以當時有效之取締流氓辦法第 6 條及違警罰法第 28 條等規定，以苗栗縣警察局 70 年 5 月 14 日苗警刑壹字第 15068 號函將申請人移送至職三總隊執行矯正處分，直至 72 年 8 月 31 日經臺灣警備總司令部職業訓導第二總隊(下稱職二總隊)以(72)孟新字第 3363 號函奉令核准結訓，逕返申請人戶籍所在之新竹縣警察局，並於 72 年 9 月 3 日遷入新竹縣竹東鎮，此有苗栗縣警察局苗栗分局新增惡性流氓不法活動資料調查表、苗栗縣警察局 70 年 5 月 14 日苗警刑壹字第 15068 號函、70 年 5 月 14 日(70)踐孝字第 3706 號收訓隊員報告單、職二總隊第六大隊第二中隊隊員調查處理意見表(載有收訓日期 70 年 4 月 15 日)、職二總隊 72 年 8 月 31 日(72)孟新字第 3363 號函及新竹縣竹東鎮戶政事務所提供之戶籍遷徙登記資料等檔案可稽。是該管警察機關基於上開證據，認申請人有危害社會治安之違法事實，依斯時取締流氓辦法第 3 條、第 6 條及違警罰法第 28 條規定，將申請人移送管訓，尚難認係基於鞏固威權統治目的所為。

4. 據本部所查現有資料觀之，並未查見政府曾基於政治、思想等因素，而對申請人予以監控管制之情事，亦即非基於威權統治目的強加申請人為流氓，據以移送管訓。此等未具備政治性之流氓案件，自與因政治性言論、意圖箝制人民思想言論自由而強以流氓案件逕送管訓容屬有別。是以，本件依現有證據，尚難認係政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，而為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，自與促轉條例第 6 條之 1 第 1 項之平復「行政不法」之要件尚有未合。

三、據上論結，本件申請為無理由，爰依促轉條例第 6 條之 1 第 1 項及平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第 24 條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　4　年　3　月　1　7　日

部　長　鄭　銘　謙

如不服本件處分，應於接到本處分次日起 30 日內，依訴願法第 58 條第 1 項規定，繕具訴願書並檢附處分書影本送交本部核轉行政院提起訴願。